

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๒๔๗/๕๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขัอหาหรือการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๘/๙๓๒๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่า กระทรวงฯ ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้ดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) กระทรวงฯ โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที)
ได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)
(โครงข่ายเน็ตประชารัฐ) พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi - Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
หมู่บ้านละ ๑ จุด ให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐ Mbps/๑๐ Mbps (Download/Upload)
ครอบคลุมหมู่บ้านห่างไกลเป้าหมายสำเร็จครบจำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ในปัจจุบัน บมจ. ทีโอที ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐให้สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) และ สป.ดศ. ได้รับทรัพย์สินไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบไปด้วยระบบบริหารจัดการ - ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงข่าย
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่หมู่บ้านเป้าหมาย และระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่เกิดขึ้นในโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการเน็ตประชารัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงฯ ได้เสนอให้สำนักงาน กสทช. จัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) เพื่อนำมาใช้ดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะ
(Wi - Fi) ณ จุดให้บริการประจำหมู่บ้านรวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
(เช่น ศูนย์ USO Net และศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายที่ขยายไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล ที่สอดคล้อง
กับแผน USO ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา ๕ ปี ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม



/(แผน USO) ...

(แผน USO) ของสำนักงาน กสทช. และให้กระทรวงฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปรียบเทียบไปยังสำนักงาน กสทช. เพื่อหารือในรายละเอียดของแนวทางการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน USO และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงาน กสทช. ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กระทรวงฯ จึงขอหารือแนวทางการให้ สดช. สามารถใช้ทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ สป.ดศ. ไปให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ในกรณี สป.ดศ. โอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐให้ สดช. พร้อมภารกิจโครงการเน็ตประชารัฐ หาก สดช. ไม่ดำเนินการทั้งหมด จะสามารถมอบหมายภารกิจ ดำเนินการบางส่วน เช่น การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการ Open Access Network กลับมาให้ สป.ดศ. ดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

๒. ในกรณี สป.ดศ. ให้ สดช. ยืมทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ พร้อมภารกิจโครงการเน็ตประชารัฐ สป.ดศ. ยังมีกรรมสิทธิ์และมีอำนาจในการเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการ Open Access Network หรือไม่ อย่างไร

๓. ทั้ง ๒ กรณีข้างต้น วิธีการใดเป็นวิธีที่ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงฯ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสตุดีความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย” ซึ่งจากหลักการดังกล่าว การจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานของรัฐโดยการโอนจะต้องเป็นการโอนพัสดุที่หมดความจำเป็น โดยให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้เท่านั้น ประกอบกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๘ ข้อ ๒๐๙ และข้อ ๒๑๑ กำหนดไว้สรุปได้ว่าการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ในราชการนั้น ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยการให้บุคคลยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ยืมและผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด

จากหลักการข้างต้น กรณีตามข้อหาข้อ ๑ ถึง ๓ การที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะพิจารณาเลือกใช้วิธีการบริหารพัสดุโดยการโอนหรือการให้ยืม ย่อมอยู่ในดุลพินิจของกระทรวงฯ ที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐมากที่สุด ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตามแนวทางที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖